

RECURSO CÍVEL Nº 5061212-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: IMA DE OLIVEIRA Quintanilha Lila (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA), INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE. HIPÓTESES NÃO ELENCADAS NO ROL DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença in totum. Condene o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5061212-25.2024.4.02.5101

510014762610 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5061212-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: IMA DE OLIVEIRA Quintanilha Lila (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora [evento 17, APELAÇÃO01] em razão da sentença [evento 13, SENT1] de improcedência do pedido, cuja discussão consiste na pretensa isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF sobre proventos de aposentadoria, na forma do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, em razão de seu alegado acometimento por cardiopatia grave.

Em suas razões recursais, a demandante sustenta que é aposentada e “*paciente HAS, DM dependente de insulina, DLP, ICC em classe funcional NYHA I. ECO TT prévio evidenciando disfunção de VE leve/mod, aumento de acidentes e, FE 45% IT grave, IM mod, + ALT segmentar, coronariopatia não obstrutiva*”. Com efeito, postula a declaração de isenção de IRPF sobre os seus proventos de aposentadoria, em consonância com o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, em razão de ser portador de moléstia grave, a saber, cardiopatia grave.

Contrarrazões foram apresentadas em [evento 24, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar que recurso é tempestivo [eventos 14 e 17]. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça deferida em [evento 13, SENT1].

A sentença ora recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, não reconhecendo a inexistência da relação jurídico tributária sobre a incidência do Imposto de Renda da Pessoa física pela regra isentiva, na forma do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, ante a ausência de comprovação da moléstia grave apontada.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se os problemas de saúde que acometem a parte autora se enquadram ou não como moléstia grave e sua consequente isenção do imposto de renda, nos termos da Lei 7.713/88.

A isenção do IRPF aos portadores de moléstias consideradas graves tem previsão no artigo 6º, incisos XIV e XXI, da Lei n.º 7.713/88 (modificada pela Lei nº 11.052/2004), que assim tratou a matéria:

“Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)

*XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de **moléstia** profissional, tuberculosa ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, neopatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” [Destques não originais]*

*XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de **moléstia** profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.*

No caso em tela, narra a recorrente que é portadora de cardiopatia grave e, portanto, preenche os requisitos para o benefício legal, bem como a repetição do indébito dos últimos 5 anos, com fulcro no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988.

Contudo, o laudo apresentado no [evento 1, LAUDO5] não constitui prova suficiente a confirmar que a demandante é portadora de doença prevista no rol do artigo 6º, inciso XIV da lei regente; tampouco seria possível a equiparação da doença que o acomete com cardiopatia grave, conforme sugere na inicial.

Diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, não há como acolher o pedido autoral para fins de isenção tributária, não merecendo qualquer reparo a sentença.

Em que pese a ora recorrente possua alguma enfermidade, diagnosticada como *CID I10 - Hipertensão essencial (primária)*, *CID I50 - Insuficiência cardíaca*; e *CID E10 - Diabetes mellitus insulino-dependente*, conforme o laudo anexado atestou, não houve classificação discriminada do CID referente à moléstia pretendida, ou, ainda, laudo médico complementar apto para tal fim, sendo imprescindível avaliação médica para sua determinação.

Nesse aspecto, o problema de saúde que acomete a recorrente difere-se do diagnóstico de cardiopatia grave ; logo, não se enquadra como uma das moléstias graves elencadas no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988.

Assim, inexistente doença com enquadramento na lei isentiva, pelo que mantenho a sentença recorrida por seus próprios termos, em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, e em conjugação com o art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais-RJ.

Registre-se, *mutatis mutandi*, precedente desta 6ª Turma Recursal, por unanimidade, no processo 5001845-77.2023.4.02.5110, de relatoria da Dra. ALESSANDRA BELFORT BUENO, com julgamento na sessão extraordinária de 21/06/2023:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. ANEURISMA CEREBRAL. LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. HIPERTENSÃO. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO MÉDICA EXPRESSA DA EXISTÊNCIA DE DOENÇA ENQUADRADA NO ROL LEGAL TAXATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E ENQUADRAMENTO. RECURSO AUTURAL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (grifei)

Ante o exposto, voto por **CONHECER** e **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a sentença *in totum*. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

